

## 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률의 운영에 관한 규정

**제1조(목적)** 이 규정은 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행령」 제57조제4항에 따른 수소안전관리업무와 위탁업무 등에 대한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용대상 범위)** 이 규정은 제1조에 따른 업무를 수행함에 있어 산업통상자원부장관 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다), 「고압가스 안전관리법」 제28조에 따른 한국가스안전공사(이하"공사"라 한다)에 대하여 적용한다.

**제3조(위탁업무의 결과처리 통보)** 공사는 다음 각 호에 해당하는 업무를 수행한 경우 그 결과를 당해 분기 종료일로부터 10일 이내에 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장에게 통보해야 한다.

1. 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)」 제41조제4항에 따른 안전관리규정의 준수 여부 확인·평가
2. 법 제43조제1항에 따른 수소용품 제조시설에 대한 완성검사
3. 법 제44조제1항에 따른 수소용품의 검사
4. 법 제45조제1항에 따른 수소용품의 수집검사

5. 법 제47조제2항 및 제3항에 따른 수소연료사용시설의 완성검사  
및 정기검사

**제4조(검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리)** ① 제3조제2호부터 제5호까지의 검사 결과 수소용품 또는 수소연료사용시설의 시설기준 및 기술기준에 적합하지 아니한 경우, 공사는 별지 제1호서식의 부적합 통지서에 다음 각 호의 사항을 기재하여 검사신청인 또는 당사자에게 서면으로 통지한다.

1. 수소용품 또는 수소연료사용시설의 시설기준 및 기술기준별 부적합 내용
2. 필요한 조치사항
3. 재검사기한(정기검사에 한한다)
4. 제2호의 조치를 하지 아니하였을 때에 발생할 수 있는 위험요소

② 제3조제2호 및 제5호에 따른 완성검사에 대하여 부적합 통지서를 받은 검사신청인은 수리, 교체 등 필요한 조치를 취하고 별지 제2호서식 또는 별지 제3호서식의 재검사신청서를 공사에 제출하여 재검사를 신청해야 한다.

③ 제3조제5호에 따른 정기검사에 대하여 부적합 통지서를 받은 검사신청인은 제1항제3호에 따른 재검사기한 내에 부적합 시설을 개선하고 별지 제3호서식의 재검사신청서를 공사에 제출하여 재검사를 신청해야 한다.

④ 검사신청인이 제3항에 따른 재검사를 신청하지 아니한 경우 공사

는 제1항제3호에 따른 재검사 기한이 속하는 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 그 내용을 시장·군수·구청장에게 통보해야 한다.

⑤ 제4항에 따라 시설의 부적합 내용을 통보 받은 시장·군수·구청장은 그 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 해당 사용자에게 개선권고, 과태료 부과 등의 조치를 취하고, 그 조치를 취한 날로부터 10일 이내에 공사에 그 조치내용을 통지해야 한다.

⑥ 제5항에 따른 시장·군수·구청장의 통지결과가 개선권고인 경우 공사는 시장·군수·구청장이 정한 개선기간 종료일로부터 1개월 이내에 해당 사업자나 사용자의 시설개선 여부를 확인하고 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보해야 한다.

**제5조(안전관리규정의 준수여부 통보)** ① 공사는 안전관리규정의 준수여부 확인·평가 결과 부적합 사항이 있는 경우에는 별지 제4호서식의 안전관리규정 준수 부적합통지서에 다음 각 호의 사항을 기재하여 당해 사업자 및 시장·군수·구청장에게 서면으로 통지한다.

1. 안전관리규정 작성요령별 부적합 내용
2. 필요한 조치사항과 그 기한
3. 제2호에 따른 필요한 조치사항을 기한 내 이행하지 아니하였을 때에 발생할 수 있는 위험요소

② 시장·군수·구청장으로부터 안전관리규정의 내용을 보완할 것을 통보 받은 사업자는 그 내용을 보완한 후 공사의 의견서를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출해야 한다.

**제6조(그 밖에 위법사항에 대한 처리)** 공사는 제4조제1항 및 제5조 제1항에 따른 통보 사항 이외에 사업허가 취소·정지(과징금부과 포함) 또는 과태료부과 대상이 되는 사실이나 형벌에 해당하는 위법사항이 발견되면 그 근거자료를 갖추어 위반자를 당해 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장에게 통지(이 경우 형벌에 해당하는 위법사항은 「형사소송법」 제234조의 규정에 의하여 공사가 직접 고발할 수 있다)해야 한다.

**제7조(가스안전 전문교육 대상·시기)** ① 시장·군수·구청장은 소속 공무원 중 가스담당공무원으로 임명된 자에 대하여 「고압가스 안전관리법 시행령」 제19조제1항제6호에 따른 가스안전 전문교육을 공사로부터 받게 해야 한다. 다만, 최근 5년 이내에 가스안전 전문교육을 받은 자는 제외한다.

② 제1항에 따른 가스안전 전문교육은 가스담당자로 임명 후 6월 이내에 받아야 한다.

③ 교육기간, 교육비용 등 가스안전 전문교육 실시에 관한 사항은 공사의 사장이 산업통상자원부장관의 승인을 받아 정한 기준에 따른다.

**제8조(정기검사 미신청 신고자 및 사용자에 대한 조치)** 공사는 법 제47조제3항에 따른 수소연료사용시설의 사용자가 같은 법 시행령 제50조에 따른 정기검사 기한이 경과하여도 정기검사를 신청하지 않은 경우 그 사용자를 정기검사 기한일이 속한 해당 월의 종료일

로부터 10일 이내에 시장·군수·구청장에게 통지해야 한다.

**제9조(신고 내역의 통보)** ① 법 제42조에 따라 안전관리자의 선임·해

임 또는 퇴직 신고를 받은 시장·군수·구청장은 그 선임·해임 또는 퇴직 내역을 신고 받은 날부터 7일 이내에 공사에 통보해야 한다.

② 법 제39조에 따라 사업 개시 등의 신고를 받은 시장·군수·구청장은 신고 받은 내역을 신고 받은 날부터 7일 이내에 공사에 통보해야 한다.

③ 공사의 지자체 가스안전지원시스템(G-Topia, <http://gtopia.kgs.or.kr>)에 제1항에 따른 안전관리자의 선임·해임 또는 퇴직 신고 및 제2항에 따른 사업 개시 등의 신고 내역을 입력한 경우에는 그 내역을 통보한 것으로 볼 수 있다.

**제10조(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호)에 따라 이 훈령에 대하여 2022년 2월 5일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**부 칙**

이 훈령은 2022년 2월 5일부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

☐ 완성검사      ☐ 수집검사  
☐ 정기검사      ☐ 용품검사

부 적 합 통 지 서

|             |                               |           |       |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------|
| 상 호         |                               |           |       |
| 성 명 (대 표 자) |                               | 생 년 월 일   |       |
| 사 업 소 소 재 지 | (전 화 :                      ) |           |       |
| 검 사 원 성 명   |                               | 검 사 연 월 일 | . . . |

| 부 적 합 내 용             |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 부적합 내용<br>(시설및기술기준항목) |                        |
| 조치 필요사항               | ※ 수리, 보수, 교체, 이설, 기타 등 |
| 재검사기한<br>(정기검사에 한함)   |                        |
| 미조치 시 위험요소            |                        |

「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제43조·제44조·제45조·제47조에 따라 수소용품 제조시설의 완성검사, 수소용품의 검사, 수소용품의 수집검사 또는 수소연료사용시설의 완성검사 및 정기검사를 실시한 결과 위와 같이 부적합 되었음을 통지합니다.

년 월 일

한국가스안전공사 사장

[비 고]

1. 첨부 : 재검사신청서(별지 제2호서식 또는 제3호서식) 1부
2. 부적합 내용란이 부족할 경우에는 별지를 사용할 수 있습니다.

[별지 제2호서식]

|                                                                                                                                                                                                  |          |  |         |  |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|--|--------|--|
| 완성검사 재검사신청서                                                                                                                                                                                      |          |  |         |  | 처리기간   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |          |  |         |  | 7일     |  |
| 신청인                                                                                                                                                                                              | 상 호      |  |         |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                  | 성 명(대표자) |  | 생년월일    |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                  | 사무소 소재지  |  | (전화 : ) |  |        |  |
| 사업의 종류                                                                                                                                                                                           |          |  | 허가 번호   |  | 허가 연월일 |  |
| 사업소 소재지                                                                                                                                                                                          |          |  |         |  |        |  |
| 검사희망 연월일                                                                                                                                                                                         |          |  |         |  |        |  |
| <p>「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제43조제1항에 따른 수소용품 제조시설에 대한 완성검사를 다시 받고자 위와 같이 신청합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">신청인 (서명 또는 인)</p> <p>한국가스안전공사 귀하</p> |          |  |         |  |        |  |
| <p>[비고]</p> <p>1. 구비서류 : 없음</p> <p>2. 부적합 통보를 받은 날부터 1월 이내에 다시 검사신청을 하는 경우에는 1회에 한하여 검사수수료가 면제됩니다.</p> <p>3. 재검사신청은 방문, 팩스 또는 우편에 의하여 신청할 수 있습니다.</p>                                            |          |  |         |  |        |  |

[별지 제3호서식]

수소연료사용시설 재검사신청서

|   |         |  |
|---|---------|--|
| 신 | 상호(명 칭) |  |
| 청 | 사무소 소재지 |  |
| 인 | 전화번호    |  |

「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제47조제2항 및 제3항에 따른 수소연료사용시설의 ☐완성검사 ☐정기검사를 다시 받고자 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

한국가스안전공사 귀하

[비고]

1. 구비서류 : 없음
2. 부적합 통보를 받은 날부터 1월 이내에 다시 검사신청을 하는 경우에는 1회에 한하여 검사수수료가 면제됩니다.
3. 재검사신청은 방문, 팩스 또는 우편에 의하여 신청할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



[별지 제4호서식]

안전관리규정 준수 부적합 통지서

|          |         |         |  |
|----------|---------|---------|--|
| 상 호      |         |         |  |
| 성 명(대표자) |         | 생년월일    |  |
| 사무소 소재지  | (전화 : ) |         |  |
| 확인·평가자   |         | 확인평가연월일 |  |

부 적 합 내 용

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 부적합 내용<br>(안전관리규정작성요령별) |                |
| 조치사항                    | ※ 안전관리규정의 변경 등 |
| 미조치시위험요소                |                |

법 제41조제4항에 따라 안전관리규정의 준수 여부 확인·평가 결과 위와 같이 부적합 되었음을 통지합니다.

년 월 일

한국가스안전공사 사장